

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 25 dhoulkaâda 1422 – 8 février 2002

145^{ème} année

N° 12

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination d'un directeur général..... 316

Premier Ministère

Nomination d'un directeur 316

Nomination d'un sous-directeur..... 316

Arrêté du Premier ministre du 4 février 2002, relatif à la désignation des membres du comité de pilotage de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du système national d'information sanitaire dans le cadre du projet d'investissement sectoriel de santé..... 316

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Nomination d'un chef de service..... 316

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 5 février 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports..... 317

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires..... 317

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2002-181 du 4 février 2002, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et dallage des trottoirs dans quelques rues de la ville de Sfax..... 317

Nomination d'un secrétaire général de commune..... 318

Nomination d'architectes généraux..... 318

Nomination d'un urbaniste général.....	318
Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 février 2002, fixant les secteurs des délégations de Bou-Arada, Gaâfour et d'El Aroussa du gouvernorat de Siliana et modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.....	318
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	318
Nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint.....	319
Nomination de directeurs des études.....	319
Nomination d'un sous-directeur.....	319
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	319
Nomination de directeurs de bibliothèques.....	319
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 2002-199 du 4 février 2002 , modifiant et complétant le décret n° 98-1941 du 2 octobre 1998, portant création d'une unité centrale pour la coordination des deux projets de gestion des ressources naturelles et de développement rural intégré et de gestion des ressources naturelles.....	319
Décret n° 2002-200 du 4 février 2002 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.....	320
Nomination du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie.....	320
Nomination d'un directeur des études et des stages.....	321
Maintien en activité dans le secteur public.....	321
Arrête du ministre de l'agriculture du 4 février 2002, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes au titre de l'année 1990.....	321
Ministère de l'Education	
Nomination d'un chef de service.....	321
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un sous-directeur.....	321
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2002-206 du 4 février 2002 , portant modification partielle du décret n° 95-1312 du 24 juillet 1995, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à imadat Eddir, délégation du Kef Est, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued Om Obrane....	321
Décret n° 2002-207 du 4 février 2002 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Gabès et nécessaires à la réalisation de la rocade du Grand Gabès.....	322
Décret n° 2002-208 du 4 février 2002 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Errmil, délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana et nécessaires à la déviation de la route locale n° 203 au niveau du barrage Errmil.....	328
Ministère des Finances	
Décret n° 2002-209 du 4 février 2002 , fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.....	330
Arrêté du ministre des finances du 31 janvier 2002, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux fonds communs de créances et aux sociétés de gestion desdits fonds.....	331
Arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 4 février 2002, portant approbation des statuts de la mutuelle des agents de l'office des terres domaniales.....	343
Ministère de l'Industrie	
Nomination d'un directeur.....	343
Nomination d'un chef de service.....	343

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination d'un directeur général.....	343
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'administrateurs représentant l'Etat et l'agence foncière d'habitation au conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie.....	343
Ministère du Commerce	
Nomination d'un directeur général.....	343
Maintien en activité dans le secteur public.....	343
Ministère de la Santé Publique	
Nomination du directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sousse.....	343
Nomination de directeurs d'établissements hospitaliers de la catégorie "A".....	343
Nomination du directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B".....	344
Nomination d'un sous-directeur.....	344
Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire.....	344
Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire.....	344
Nomination de chefs de service hospitalier.....	344
Nomination de chefs de service.....	344
Nomination d'inspecteurs généraux.....	344
Nomination d'un membre représentant les usagers au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis.....	344
Nomination de membres au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiz de Tunis.....	344

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 2002-175 du 4 février 2002.

Monsieur Mustapha Bouchendira, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de directeur général de l'unité des débats à la chambre des députés.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-176 du 4 février 2002.

Monsieur Ammar Aloui, administrateur en chef et secrétaire permanent de la commission économique, financière et de la conjoncture, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale au conseil économique et social.

Par décret n° 2002-177 du 5 février 2002.

Monsieur Samir Baklouti, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'innovation technologique et des applications de la recherche à la direction de la recherche et de l'innovation technologique au ministère de la recherche scientifique et de la technologie (Premier ministère).

Arrêté du Premier ministre du 4 février 2002, relatif à la désignation des membres du comité de pilotage de l'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du système national d'information sanitaire dans le cadre du projet d'investissement sectoriel de santé.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 2000-2878 du 7 décembre 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise en place d'un système national d'information sanitaire dans le cadre du projet d'investissement sectoriel de santé et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement et notamment son article 6.

Arrête :

Article premier. – Le comité de pilotage de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise en place du système national d'information sanitaire dans le cadre du projet d'investissement sectoriel de santé, créé conformément à l'article 6 du décret n° 2000-2878 du 7 décembre 2000 susvisé, est composé comme suit :

Président :

Le ministre de la santé publique ou son représentant.

Membres :

- le secrétaire général du ministère de la santé publique,
- le directeur général de la santé,
- le directeur général de l'office national de la famille et de la population,
- le directeur général du centre informatique du ministère de la santé publique,
- le directeur général de l'unité de la pharmacie et du médicament,
- le directeur des études et de la planification,
- le directeur de la tutelle des hôpitaux,
- le directeur de l'unité d'informatique, organisation et méthodes,
- le directeur chargé de la réglementation et du contrôle des professions de santé,
- le directeur des soins de santé de base,
- le directeur de la médecine scolaire et universitaire,
- le directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement,
- le directeur des affaires administratives,
- le directeur des affaires financières,
- le directeur de l'institut national de la santé publique,
- le directeur de l'unité des laboratoires de biologie,
- le directeur de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
- un représentant du ministère du développement économique.

Art. 2. – Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 2002-178 du 4 février 2002.

Madame Fatma Sassi née Kadi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports de Jendouba.

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 5 février 2002, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et de professeur hors classe de la jeunesse et des sports au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu l'arrêté du 23 janvier 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports le 28 mars 2002 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports, et ce, dans la limite de soixante-six (66) postes.

Art. 2. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 28 février 2002.

Tunis, le 5 février 2002.

*Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance
et des Sports*

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-179 du 4 février 2002.

Monsieur Mohamed Fethi Tounsi, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Khartoum.

Par décret n° 2002-180 du 4 février 2002.

Monsieur Ridha Tnani, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Belgrade.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2002-181 du 4 février 2002, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et dallage des trottoirs dans quelques rues de la ville de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 et notamment les articles de 52 à 60 dudit code,

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax,

Vu la délibération du conseil municipal de Sfax dans sa séance du 24 mai 2001,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et dallage des trottoirs dans quelques rues ci-après indiquées de la ville de Sfax. :

I) Travaux de voiries :

1) Arrondissement cité El Habib :

- rue n° 630 entre la route d'El M'harza et la route de Soukra,

- rue Chikh Feriani 2120,

- rue située derrière l'école primaire de la cité Ennasr,

- rue Ethiopie et ses dérivées 2015 Rouanda.

2) Arrondissement El Boustan :

- rue Ibn Hani,

- rue Latyké,

- rue El Maousel reliant l'avenue El Fadhel Ben Achour et rue Beyrouth,

- rue Abdel Wahed El Marrakchi.

3) Arrondissement Nord :

- secteur 27 rue 694 Christophe Colomb impasse Bouchâala,

- secteur 27 rue 634 Einstein impasse El Kolsi,

- secteur 27 rue 516 impasse Kanoun,

- secteur 27 rue 761 rue Shakespeare lotissement Chakroun,

- secteur 28 rue 701 Impasse le Passage,

- secteur 27 rue 586 Ibn Fakih El Hamadheni impasse la radio,

- secteur 28 rue 557 impasse Taktak.

4) Arrondissement Merkez Chaker :

- rue devant boulangerie Essafi,

- rue à côté du planing familial reliant route Menzel Chaker à l'impasse de l'Ecole,

- Impasse de la Maison,

- Impasse Smaoui,

- rue à la cité Bouremena reliant l'impasse des sardines,

- Impasse de la Libération,

- Impasse El Ajmi.

5) Arrondissement Sidi Mansour :

- Impasse de l'Ecole reliant route Habena 1 et route Soltania,

- continuation du revêtement de l'impasse Ezzaitouna,

- continuation du revêtement de l'impasse Saâdallah,

- entrée cité El Khalij.

6) Arrondissement E'rbath :

- rue 530 dérivée de la route El Afrane Km 1,5,
- Impasse El Houda Sidi Abbes route de Gremda Km 3,5,
- rue 156 dérivée de la route El Afrane Km 1,
- rue Carthagène dérivée de la rocade n° 5 entre les deux rues Gremda et Caïd M'hamed et la rue 518 dérivée de la route Carthagène de la rocade n° 5,
- rue 643 à Bouret Siala dérivée de l'impasse Chaâbouni à la route Gremda Km 2,5,
- Impasse Fourati dérivée de la route Gremda Km 2 Aïn Chikh Rouhou,
- rue 505 dérivée de la rue Ibn Arafa et rue Majida Boulila,
- rue 650 (Impasse Zouari) dérivée de la route Caïd M'hamed Km 1,8 à gauche,
- rue 123 dérivée de la route El Afrane Km 1.

II) Dallage de trottoirs :

Arrondissement Médina :

- rue Habib Thameur,
- avenue Hédi Chaker,
- rue prolongeant l'avenue Habib Bourguiba et reliant entre la route du Port et avenue Colonel Bjaoui.

Art. 2. – La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux, visés à l'article premier du présent décret, est fixée conformément aux dispositions des articles de 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. – Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-182 du 4 février 2002.

Monsieur Khelifa Ben Fatma, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Tunis.

Par décret n° 2002-183 du 4 février 2002.

Monsieur Mohamed Bou Abdallah, architecte en chef à la commune de Tunis, est nommé au grade d'architecte général.

Par décret n° 2002-184 du 4 février 2002.

Monsieur Zouheir Affes, architecte en chef à la commune de Tunis, est nommé au grade d'architecte général.

Par décret n° 2002-185 du 4 février 2002.

Monsieur Rafik Awali, architecte en chef à la commune de Tunis, est nommé au grade d'architecte général.

Par décret n° 2002-186 du 4 février 2002.

Monsieur H'mida Omrani, urbaniste en chef à la commune de Tunis, est nommé au grade d'urbaniste général.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 février 2002, fixant les secteurs des délégations de Bou-Arada, Gaâfour et d'El Aroussa du gouvernorat de Siliana et modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996 fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2490 de 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié, notamment, par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.

Arrête :

Article premier. – Sont rattachés :

- les secteurs d'El Aroussa, Bou-Djelida et Er-Remil de la délégation de Bou-Arada à la délégation d'El Aroussa du gouvernorat de Siliana,

- les secteurs de Mousrata et Sidi Ayed de la délégation de Gaâfour à la délégation d'El Aroussa du gouvernorat de Siliana.

Art. 2. – Le paragraphe 7 de l'article premier de l'arrêté susvisé du 16 juillet 1996 est modifié, en ce qui concerne les délégations de Bou-Arada, Gaâfour et El Aroussa du gouvernorat de Siliana, comme suit :

7 - Gouvernorat de Siliana :

Délégation de Bou-Arada comprend 6 secteurs à savoir :

Banlieue de Bou-Arada, Bou-Arada, Fatis, Henchir Er-Roman, Sidi Abdenmour et Tarf Ech-Chena.

Délégation de Gaâfour comprend 7 secteurs à savoir :

Gaâfour Est, Gaâfour Ouest, El Akhouat, Aïn Zerig, El Ahouaz Nord, El Ahouaz Sud et El Aksab.

Délégation d'El Aroussa comprend 5 secteurs à savoir :

El Aroussa, Bou Djelida, Er-Remil, Mousrata et Sidi Ayed.

Art. 3. – Le gouverneur de Siliana est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Le Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-187 du 4 février 2002.

Monsieur Mustapha Belhareth, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur du transport et de la logistique à Sousse à compter du 31 octobre 2001.

Par décret n° 2002-188 du 5 février 2002.

Monsieur Mabrouk Chamkhi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de formation des maîtres Le Kef.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991, relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-1321 du 24 juillet 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-189 du 5 février 2002.

Monsieur Moncef Gossa, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis.

Par décret n° 2002-190 du 5 février 2002.

Monsieur Ridha Ben Salah, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études à l'institut supérieur des technologies médicales de Tunis.

Par décret n° 2002-191 du 5 février 2002.

Madame Amel Ben Slimane, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur des études à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Mateur.

Par décret n° 2002-192 du 5 février 2002.

Monsieur Mohamed Ridha Derbel, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de sous-directeur des œuvres universitaires, à l'office des œuvres universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2002-193 du 5 février 2002.

Monsieur Jameleddine Boudrigua, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir.

Par décret n° 2002-194 du 5 février 2002.

Madame Madiha Masmoudi épouse Choura, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax.

Par décret n° 2002-195 du 5 février 2002.

Monsieur Ezzeddine El Handous, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue.

Par décret n° 2002-196 du 5 février 2002.

Madame Aida Manchoul épouse Trimech, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-197 du 5 février 2002.

Madame Zeineb Neifar épouse Douik, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-198 du 5 février 2002.

Monsieur Mohamed Ayed, bibliothécaire, est chargé des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Gabès.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2002-199 du 4 février 2002, modifiant et complétant le décret n° 98-1941 du 2 octobre 1998, portant création d'une unité centrale pour la coordination des deux projets de gestion des ressources naturelles et de développement rural intégré et de gestion des ressources naturelles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 98-1941 du 2 octobre 1998, portant création d'une unité centrale pour la coordination des deux projets de gestion des ressources naturelles et de

développement rural intégré et de gestion des ressources naturelles, tel que modifié par le décret n° 99-924 du 26 avril 1999,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – La dénomination de l'unité centrale pour la coordination des deux projets de gestion des ressources naturelles et de développement rural intégré et de gestion des ressources naturelles est changée comme suit : "l'unité centrale pour la coordination des deux projets de gestion des ressources naturelles et de développement rural intégré et de gestion des ressources naturelles et du programme d'exploitation des barrages collinaires aux gouvernorats de Siliana, Le Kef, Zaghouan, Kasserine et Kairouan".

Art. 2. – Il est ajouté à l'article 2 du décret n° 98-1941 du 2 octobre 1998 susvisé ce qui suit :

- réaliser la demande des appels d'offres du programme susvisé,

- superviser, orienter et coordonner les activités du programme d'exploitation des barrages collinaires dans chacun des gouvernorats de Siliana, Le Kef, Zaghouan, Kasserine et Kairouan et l'élaboration des plans d'opérations annuels et la préparation des rapports d'activité,

- assurer la liaison entre les commissariats régionaux au développement agricole concernés d'une part, les autres organismes ou services centraux relevant du ministère de l'agriculture intervenant dans la réalisation du programme d'exploitation des barrages collinaires et le bailleur de fond d'autre part,

- gérer les composantes du programme d'exploitation des barrages collinaires dans chacun des gouvernorats de Siliana, Le Kef, Zaghouan, Kasserine et Kairouan au niveau central ainsi que les budgets y afférents comprenant la formation,

- gérer le compte spécial du programme susvisé ouvert auprès de la banque centrale de Tunisie,

- recruter le personnel contractuel.

Art. 3. – Les dispositions de l'article 3 du décret n° 98-1941 du 2 octobre 1998 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3. (nouveau). – L'unité centrale de coordination susvisée est dirigée par un cadre ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale assisté de trois cadres ayant rang et prérogatives de sous-directeurs d'administration centrale.

Art. 4. – Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-200 du 4 février 2002, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 10 mai 2000,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 248869, classée dans les zones de sauvegarde, sise à la région d'El Hajeb de la délégation de Sfax Sud, d'une superficie de 5ha 7 ares 76ca, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un poste de transformation de l'énergie électrique de haute tension.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan annexé au présent décret, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986.

Art. 2. – Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. – Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-201 du 4 février 2002.

Monsieur Ntj Ben Mechlia, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est nommé directeur général de l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie, et ce, à compter du 8 septembre 2001.

Par décret n° 2002-202 du 5 février 2002.

Monsieur Hammadi Rouissi, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages à l'école supérieure d'agriculture de Mateur.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-203 du 4 février 2002.

Monsieur Tahar Tissaoui, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, est maintenu en activité pour une quatrième année à compter du 1er mars 2002.

Arrête du ministre de l'agriculture du 4 février 2002, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes au titre de l'année 1990.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, fixant le statut des cadres communs des médecins vétérinaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2490 du 8 novembre 1999 et notamment son article 5,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 avril 1984, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 janvier 1990, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste,

Vu l'arrêt du tribunal administratif n° 3215 du 2 mars 1994, portant annulation du concours relatif au recrutement de médecins vétérinaires spécialistes qui s'est déroulé le 9 mars 1990 et dont la déclaration des résultats a eu lieu le 9 juillet 1990.

Arrête :

Article premier. – Un concours sur épreuves, pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes, est ouvert au titre de l'année 1990 au profit des candidats concernés par le jugement du tribunal administratif n° 3215 du 2 mars 1994 susvisé.

Art. 2. – Ce concours se déroulera selon les conditions fixées par l'arrêté du 30 avril 1984 susvisé, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins vétérinaires spécialistes.

Art. 3. – Les épreuves dudit concours se dérouleront au ministère de l'agriculture à Tunis, le 26 mars 2002 et jours suivants.

Art. 4. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 5. – Les candidats doivent déposer leurs dossiers de candidature au ministère de l'agriculture au plus tard le 28 février 2002, date de clôture du registre des candidatures.

Tunis, le 4 février 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 2002-204 du 4 février 2002.

Madame Jalila Langar épouse M'rad, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service des enseignants des disciplines scientifiques à la sous-direction des enseignants des disciplines scientifiques, économiques et techniques, à la direction des enseignants des collèges et des lycées, à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 2002-205 du 5 février 2002.

Monsieur Jawhar Ferjaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'informatique à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2002-206 du 4 février 2002, portant modification partielle du décret n° 95-1312 du 24 juillet 1995, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à imadat Eddir, délégation du Kef Est, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued Om Obrane.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 95-1312 du 24 juillet 1995, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Imadat Eddir, délégation du Kef Est, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Om Obrane,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture.

Décète :

Article premier. – Sont modifiées, les indications énoncées à la ligne portant le numéro d'ordre 1 du tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 95-1312 du 24 juillet 1995, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à imadat Eddir, délégation du Kef Est, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued Om Obrane, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Nature des parcelles	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1 conforme à la parcelle n° 45 du plan du titre n° 170587 3 conforme à la parcelle n° 47 du plan du titre n° 170587	170587	terre agricole	134ha71a91ca	11a34ca 12ha10a56ca	1 Abderrazek Ben Mohamed Ben Haj Sadok Ben Khalil 2 – Bakhta Bent Hacen Ben Omar Elmi 3 – Zaineb Bent Salah Ben Amri 4 – Habib 5 – Beya 6 – Yesmina 7 – Dalila 8 – Bakhta, les cinq derniers enfants de Ibrahim Ben Haj Sadok Ben Khalil 9 – Jamila Bent Haj Ali Ben Thabet Jaziri 10 – Monjia 11 – Salwa 12 – Abdelhamid 13 – Habib 14 – Najet 15 – Abdelkarim, les six derniers enfants de Abidi Ben Ali Ben Thabet Jaziri 16 – Abdelaziz Ben Chedli Ben Mohamed Ben Khalil 17 – Mohamed Hechmi 18 – Mohamed Taher, les deux derniers enfants de Rejab Ben Haj Arbi Barbouch 19 Jaleddine Ben Hacen Ben Omar Almi 20 – Sallouha Bent Saâd Bent Saïd Chammaâ 21 – Karim 22 – Zalvouli 23 – Mourad 24 – Mouna 25 – Hana, les cinq derniers enfants de Mohamed Moncef Ben Jazzouli Ben Sadok Trad.

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-207 du 4 février 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Gabès et nécessaires à la réalisation de la rocade du Grand Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. – Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public routier, pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terre sises au gouvernorat de Gabès et nécessaires à la réalisation de la rocade du Grand Gabès, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	31 31 bis 33 34	514 Gabès	terre nue " terre de parcours Pâturage	312h02a50ca	4h23a22ca 1h10a21ca 91a55ca 2h23a56ca	1 – Mahmoud 2 – Fatma 3 Sallouha ou Hallouma ou Salha 4 – Zekia 5 – Ahmed 6 – Abdellatif 7 – Abdelhamid 8 – Abdelhafidh 9 – Kalthoum 10 – Latifa 11 – Rachida, les onze enfants de Cheikh H'mida Ben H'mida Ben Abdesselem Khadhri 12 – Ghribi 13 – Mabrouk 14 – Sadok, les trois derniers enfants de Ammar Ben Ghribi Ben Latif Zidi 15 – Jamila 16 – Soukaïna 17 – Mongia 18 – Abdelouaheb 19 – Fatma 20 – Najet 21 – Nejiba, les sept derniers

						enfants de Sadok ben Mohamed ben Khedher ben Abdelbaki Khedhri 22-Ali 23-Hafsia 24-Abdallah 25-Abderrahmane 26-Naziha 27-Salwa 28-Abdelmouttaleb, les sept derniers enfants de Habib ben Abdallah ben Abderrahmane Habib
2	36 38	9057 Gabes	Terre agricole Terre de Parcours	248h06a 62ca	78a44ca 1h93a96ca	1-Abderrahmane 2-Mohamed 3-Fattoum 4-Yemna 5-Zina, les cinq derniers enfants de Karim Jewali Jewali 6-Mohamed ben Abdallah Jewali 7-Abdelkader 8-Sahbi 9-Bechir 10-Abdennaceur 11-F'tima 12-Aïcha, les six derniers enfants de Mohamed ben Abdallah Jewali 13-Zohra bent Mahmoud ben Lataïef 14-K'mar 15-Ayadia 16-Abdelhamid 17-Ezzeddine 18-Abdennaceur 19-Habib 20-Fadhila, les sept derniers enfants de Mansour ben Mohamed ben Mansour Jewali 21-Zohra bent Mokhtar ben Sassi Kaâbia 22-Fethi 23-Khayria 24-Hayet 25-Fatma 26-Ali 27-Abdelmajid 28-Touhami 29-Habib, les huit derniers enfants de Mohamed ben Mohamed ben Ali Jewali 30-J'lidi 31-Jewali , les deux derniers enfants de Ali Jewali 32-Henia bent Mokhtar ben Haj Mohamed ben Fekir 33-Mustapha 34-Najet 35-M'barka 36-Zina 37-S'ghaira 38-Zohra 39-Sassi 40-Lakhdar 41-Abdelhamid 42-Abderrahmane , les dix derniers enfants de Sahbi ben Ali Jewali 43-Mohamed 44-Ali , les deux derniers enfants de Abdallah Jewali 45-Mohamed Hedi ben Ali Jewali 46-Omrane ben Khemaïes ben Ali Jewali 47-Mohamed Salah ben Mohamed Salah Jewali 48-Mustapha ben Ali ben Mohamed Salah Jewali 49-Kilani ben Abdallah ben Mohamed Jewali 50-Meriem bent Ali ben Belgacem Bouricha 51-Sellami 52-Mohamed 53-Nejar 54-Abdelkarim 55-Dhaouya 56-Abdelmajid, les six derniers enfants de Belgacem ben Mohamed ben Mabrouk Jewali 57-Nefissa bent Omar ben Hamed Ounis ou Ounaïes 58-Dhaouya 59-Mounir 60-Samir 61-Rachid 62-Mohamed

					Ganaoui 63-Mennana 64-Aroussi 65-Mohamed 66-Beya, les neuf derniers enfants de Salah ben Mohamed ben Mabrouk Jewali 67-Zina bent Abdallah ben Haj Hcine 68-Chahba 69-Bochra 70-kheyria 71-Mannoubia 72-Habiba, les cinq derniers enfants de Hassan ben Mohamed ben Mabrouk Jewali 73-Ourida bent Mohamed ben Aziz 74-Houcine 75-Bechir 76-Jamila 77-Omar , les quatre derniers enfants de Habib ben Mohamed ben Mabrouk Jewali 78-Khemaïes ben Mohamed ben Mabrouk Jewali 79-Mohamed 80-Ali 81-Fatma 82-Abdessalem 83-Abderrahmane 84-Boubaker 85-Khedija , les sept derniers enfants de Rejeb ben Saïd ben Mabrouk Jewali 86-Khedija bent Ibrahim Maâloul 87-Zohra bent Khemaïes ben Ali Jewali 88-Mabrouka 89-Mahbouba 90-Bahloul 91-Hassan 92-Houcine , les cinq derniers enfants de Houcine ben Saïd ben Mabrouk Jewali 93-Mabrouka 94-Mahmoud 95-Khemaïs 96-M'hedheb 97-Saïd 98-Toumi 99-Fatma , les sept derniers enfants de Mansour ben Saïd ben Mabrouk Jewali 100-Omrane 101-Mouna , les deux derniers enfants de Sassi ben Ali ben Mabrouk Jewali 102-Abdallah ben Ali ben Mabrouk Jewali 103-Fatma bent Ali ben Mabrouk Jewali 104-Mabrouka bent Ali ben Mabrouk Jewali 105-Habib 106-Fathia 107-Saïda, les trois derniers enfants de Mabrouk ben Habib ben Mabrouk Jewali 108-Henia bent Mohamed ben Ltaeïf 109-Sassia 110-Halima 111-Zina 112-Abdelkader , les quatre derniers enfants de Ali ben Ammar Jewali 113-Sassia bent Ali ben Abderrahime 114-Fethia 115-Fadhila 116-Fatma 117-Lamjed 118-Faouzia 119-Abdesselem 120- Faouzi 121-Slah les huit derniers enfants de Mohamed ben Ali ben Ammar Jewali 122-Omezzine bent Ahmed Menyaoui 123-Chedhlia 124-Ali 125-Zohra , les trois derniers enfants de Ahmed ben
--	--	--	--	--	--

						M'hamed Jewali 126-M'nezha bent Sassi Bahrouna 127-M'hamed 128-Abdelkader 129-Naceur 130-Aroussia 131-Ayadia 132-Othmane, les six derniers enfants de Mohamed ben M'hamed Jewali 133-Chettawi 134-Abdesselem, les deux derniers enfants de Ali ben Ammar Jewali 135-Sira 136-Bahria 137-Hamdia 138-Habiba 139-Abdallah , les cinq derniers enfants de Salah ben Ali ben Ammar Jewali 140-Khedija bent Saïd Khaldi 141-Aïcha bent Mahmoud ben Sadok ben Ammar Jewali 142-Zina bent Abdallah Jewali 143-Sahbi dit Ayadi 144-Mohamed Hacen 145-Houcine 146-Mabrouka 147-Fatma, les cinq derniers enfants de Jewal ben Sadok ben Ammar Jewali
3	40	8997 Gabes	Terre de parcours	48a26a00ca	2h81a88ca	1-Mohamed 2-Abdelhamid 3-Bochra 4-Naïma 5-Kheyria 6-Latifa , les six derniers enfants de Béchir ben Ali ben Mabrouk Hamrouni 7-Ammar ben Béchir ben Ali Sanhaji 8-Rachid 9-Ali Boumediène 10-Fatma 11-Thouraya , les cinq derniers enfants de Mabrouk ben Ali Sanhaji 12-Fattoum bent Khemaïes ben Romdhane Hamdi 13-Abdelhamid 14-Omezzine 15-Sadok 16-Mongi , les quatre derniers enfants de S'ghayer ben Ali Hamrouni 17-Kilani ben Ali ben Mohamed Hamrouni 18-Houcine ben Mohamed ben Mohamed Hamrouni
4	46	4337 Gabes	Paturage	08h31a20ca	55a52ca	1-Sassi 2-Halima, les deux enfants de Ali ben M'barek
5	48 50	5722 Gabes	Terre de parcours =	22h83a97ca	1h49a14ca 09a81ca	1-Moussa 2-Ammar , les deux enfants de R'houma ben Ammar ben Khelifa 3-Ayadia bent Boubaker ben Ammar ben Khelifa
6	51	5723 Gabes	=	12h55a00ca	1h51a55ca	1-Ahmed 2-Halima, les deux enfant de Ibrahim ben Haj Ali Hamdi 3-Zina bent Mohamed ben Miladi Trabelsi 4-Zahou 5-Salha 6-Rebeh 7-Romdhane 8-Mouldia 9-Khemissa 10-Hakima 11-Mohamed 12-Ibrahim , les neuf derniers enfants de Ali ben Ibrahim ben Haj Ali Hamdi 13-Mahbouba 14-Mbarka 15-Hedi 16-Kilani 17-Jamila, les cinq derniers enfants de Nasr ben

						Mohamed ben Naïs Hamdi
7	52	6146 Gabes	=	12h27a 00ca	1h18a90ca	1-M'barka bent Omar ben Sassi 2-Bechia 3-Zahria 4-Salah 5-Ahmed 6-Ali 7-Omar, les six derniers enfants de Akermi ben Salah Hamdi 8-Mabrouk ben Joudi ben Khelifa Hamdi
8	53	11496 Gabes	=	11h50a 87ca	30a52ca	1-Ayadi ben Mansour ben Khelifa Hamdi 2-Mansour 3-Fraj 4-Hafsia 5-M'barka, les quatre derniers enfants de Sellemi ben Mansour ben Khelifa Hamdi 6-Moussa ben R'houma ben Khelifa 7-S'ghayra 8-Mabrouk 9-Youssef 10-Hédi 11-Jemila 12-Rachida 13-Ahmed, les sept derniers enfants de Moussa ben R'houma ben Khelifa
9	55	5126 Gabes	=	05h24a 00ca	06a62ca	1-M'barek 2-Belgacem 3-Yemna 4-Fatma , les quatre enfants de Romdhane Hamdi
10	56	5634 Gabes	=	09h06a 40ca	15a80ca	1-Abderrahmane 2-Fattoum , les deux enfans de Romdhane ben Belgacem Hamdi 3-Mahmoud ben Salah ben Belgacem Hamdi
11	57	5057 Gabes	Terre agricole	8h84a 37ca	1h06a94ca	Mahmoud Bouktaf Jabri
12	59	10453 Gabes	Paturage	41h57a 77ca	1h81a48ca	1-Abdellatif 2-Omessaâd, les deux enfants de Mahmoud ben Mohamed Baghdadi 3-Mohamed ben Abdellatif ben Mahmoud Baghdadi 4-Aziza bent Ahmed ben Mohamed Taher Khamassi 5-Fethi 6-Mounira 7-Amel 8-Nadhira 9-Chokri 10-Mawaheb 11-Mahassen, les sept derniers enfants de Mohamed ben Mahmoud Baghdadi
13	60	7489 Gabes	Paturage	02h90a 70ca	13a76ca	Ammar ben Slimane ben Slimane Aidoudi
14	62	8703 Gabes	Terre de parcours	05h15a 58ca	12a61ca	Habib ben Mohamed Gnaoui ben Mohamed Karim
15	66	9450 Gabes	=	03h04a 83ca	16a46ca	1-Saïd 2- Fitouri, les deux enfants de Mohamed ben Souidi H'richi
16	85 88	351 Gabes	Terre nue =	38h45a 90ca	33a82ca 78a65ca	1-Zina bent Snoussi ben Ahmed Lagha 2-Jamel 3-Abdelfettah 4-Emna, les trois derniers enfants de Abdelkader ben Mohamed Helmi
17	42 43 45	Requisition d'imatricu- lation n°7639	Terre agricole " paturage		78a51ca 78a54ca 11a11ca	Moussa ben R'houma ben Ammar et consorts
18	58	Requisition	Terre de		62a45ca	Ali ben Dardouri Nafti et consorts

		d'immatriculation n°8640	parcours			
19	63	Requisition d'immatriculation n°13042	=		08a16ca	D'ziria bent Abdesselem ben Omar H'richi
20	64	Requisition d'immatriculation n°13041	=		21a29ca	Mabrouka bent Abdesselem ben Omar H'richi
21	68	Requisition d'immatriculation n°13043	=		17a57ca	Heritiers de Ahmed et Hassan enfants de Zine Abidine ben S'ghiri
22	70 73	Requisition d'immatriculation n°13063	=		06a15ca 31a34ca	Ali ben Rejeb ben Habib Habib et consorts
23	75	Requisition d'immatriculation n°13070	=		50a86ca	Heritiers Jilani ben Mahmoud ben Mabrouk Rejeb
24	78	Requisition d'immatriculation n°13071	=		11a99ca	Sahbi ben Habib ben Mabrouk
25	80	Requisition d'immatriculation n°13072	=		08a40ca	Belgacem ben Habib ben Mabrouk
26	81	Requisition d'immatriculation n°13073	=		03a02ca	Héritiers Abdesselem ben Mohamed ben Mabrouk Rjeb
27	82	Requisition d'immatriculation n°13074	=		14a36ca	Mabrouk ben Mohamed ben Kilani ben Rjeb
28	79	Non immatriculée	Terre agricole		56a23ca	Abdelhamid ben Arbi ben Ali Sahbi
29	84	"	Terre nue		47a00ca	Abderrahmane ben Habib ben Rjab ben Habib
30	86	"	"		12a00ca	Mabrouk ben Mohamed ben Kilani ben Rjeb
31	87	"	"		15a74ca	Héritiers Hattab ben Gouider
32	89 90	"	Terre agricole		07a47ca 03a03ca	Héritiers de Mohamed ben Gouider
33	91	"	Terre nue		48a73ca	Mohamed ben Mansour Haj Béchir et Haj Ali ben Ibrahim ben Naceur Herech
34	92	"	Terre agricole		04a43ca	Heritiers de Hedi
35	93	"			06a54ca	Abdessalem Karim
36	94	"			03a70ca	Heritiers de Hocine ben Naceur
37	95	"	"		08a77ca	Bedoui Hsoumi
38	96	"	"		06a60ca	Haj Bechir ben Naceur ou Nasr

	98 105		"		13a64ca 01a39ca	
39	97	"	"		12a09ca	Héritiers Taher Souayah
40	99 100	"	"		03a20ca 14a92ca	Héritiers de Mohamed Souayah
41	101 102	"	"		04a12ca 13a63ca	Habib Ben Belgacem Ben Nasr
42	103 104	"	"		04a66ca 25a83ca	Hédi Ben Mansour Ben Nasr
43	106	"	terre nue		03a21ca	Fitouri Ben Mohamed Souayah
44	107 108	"	terre agricole		24a54ca 76a16ca	Héritiers de Hamrouni Mouâddeb
45	109 110 111 112 113 114	"	" " " " " "		10a99ca 87a70ca 13a57ca 13a88ca 01a83ca 07a57ca	Héritiers de M'hamed Ben Othmane
46	115 116 117 117 bis	"	" " " "		17a92ca 27a84ca 20a67ca 01a78ca	Sadok Ben Ghayri et Bechir Abidi
47	120 120 bis	"	" "		65a49ca 09a72ca	Héritiers de R'houma Ben Ahmed Ben R'houma Abidi
48	121	"	terre urbaine		06a14ca	Ibrahim Ben Sadok Kadri
49	122	"	"		25a53ca	Héritiers de R'houma Ben Ahmed Abidi
50	123	"	"		42a60ca	M'hamed Ben Béchir Abidi
51	124	"	"		11a69ca	Héritiers de Jilani Abidi
52	125 125 bis	"	terre agricole terre urbaine		14a96ca 01a39ca	Sahbi Ben Haj Kilani Abidi et héritiers de Ibrahim Ben Belgacem Abidi

Art. 2. – Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. – La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-208 du 4 février 2002, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Errmil, délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana et nécessaires à la déviation de la route locale n° 203 au niveau du barrage Errmil.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. – Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terre agricole sises à Errmil, délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana, nécessaires à la déviation de la route locale n° 203 au niveau du barrage Errmil, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	18 19 20 21	180483	323h15a00ca	0h13a14ca 0h14a56ca 0h65a25ca 0h42a83ca	1- Zina Bent Cheikh Ali Ben Salah Ben Msahel, 2- Khroufa Bent Chihi, 3- Msahel Ben Jaffal Ben Cheikh Ali Ben Salah Ben Msahel, 4- Hnia Bent Ammar Ben Khaled, 5- Fatma Bent Mohamed Ben Jandoubi, 6- Taïaa, 7- Karoui, 8- Taher, 9- Hafsia, 10- Rebh, 11- Rkaïa, 12- Hocine, les sept derniers enfants de Brahim Ben Ahmed El Karoui, 13- Ali, 14- Abdallah, les deux derniers enfants de Belgacem Ben Hammouda, 15- Zaâra Bent Taïaa Ben Ahmed Karoui, 16- Ahmed, 17- Mohamed Lakhder, 18- Hedia, les trois derniers enfants de Ali Ben Hadj Mohamed Ben Toumi, 19- Mbarka Bent Mansour Ben Toumi, 20- Ommelhana, 21- Sonia, 22- Jamiâa, les trois dernières filles de Boubaker Ben Haj Mohamed Ben Toumi, 23- Hnia, 24- Fatma, les deux dernières filles de Karoui Ben Mansour Ben Toumi, 25- Ezzeddine Ben Abdelaziz Ben Ali Harbaoui, 26- Béchir Ben Haj Taïaa, 27- Chadli Ben Mohamed Ben Brahim, 28- Mohamed, 29- Hédi, les deux derniers enfants de Karoui ou Karoui Ben Brahim, 30- Mohamed Ben Belgacem Ben Hammouda Ben Abdallah El Harbaoui, 31- Hammouda Ben Ali Ben Belgacem Ben Hammouda Ben Abdallah Harbaoui, 32- Abderrahmane, 33- Abdelmajid, les deux derniers enfants de Abdallah Ben Belgacem Ben Hammouda Ben Abdallah Harbaoui, 34- Taïeb Ben Khedhiri Ben Ali Ben Toumi Ben Haj Mohamed, 35- Mhennia Bent Toumi Ben Haj Mohamed Harbaoui, 36- Khadija Bent Toumi Ben Haj Mohamed Harbaoui, 37- Tounes Bent Salem, 38- Mabrouka, 39- Hamida, 40- Hachmi, 41- Adel, les quatre derniers enfants de Ahmed Ben Mohamed Ben Jaffel Harbaoui, 42- Fatma Bent Mohamed Lakhder Ben Chafai Ben Ali Ben Haj Mohamed Harbaoui, 43- Youssef Ben Mohamed Ben Brahim Jlassi, 44- Eljia Bent Youssef Ben Mohamed Ben Brahim Jlassi, 45- Hafsia Bent Abboud Ben Abdoud Laabidi, 46- Dhaïa, 47- Habiba, les deux dernières filles de Ahmed Ben Taïaa Ben Ahmed Ben Karoui Harbaoui, 48- Taïaa, 49- Taïeb, les deux derniers enfants de Taher Ben Brahim Ben Ahmed Harbaoui, 50- Ali Ben Belgacem Ben Hammouda Ben Abdallah Harbaoui, 51- Khira Bent Ali Ben Salah Ben Dahmani, 52- Aïcha Bent Abbes Ben Belgacem Ben Hammouda Ben Abdallah Harbaoui ou Hammouda, 53- Ali, 54- Rebh, 55- Fatma, 56- Halima, 57- Abdelaziz, les cinq derniers enfants de El Aïd Ben Boubaker Ben Haj Mohamed Ben Toumi Harbaoui, 58- Mhennia, 59- Khadija, les deux dernières filles de Toumi Ben Haj Mohamed Ben Toumi ou Harbaoui, 60- Khedhiri, 61- Taher, 62- Hocine, 63- Boubaker, 64- Kafia, 65- Mustapha, les six derniers enfants de Hannachi Ben Boubaker Ben Haj Mohamed Arfaoui Harbaoui.

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	2	180344	12h78a00ca	0h85a62ca	Bechir Ben Haj Ali Bougossa Marouani.
3	5	46950	21h51a87ca	0h32a41ca	Ahmed Ben Haj Salah Ben Khsiba Riahi.
4	7 8 9 10	46957	16h39a00ca	0h36a68ca 0h06a90ca 0h70a24ca 0h59a64ca	1- Arbi, 2- Hédi, les deux enfants de Hadj Salah Ben Khsiba.
5	1	180880	12h65a00ca	1h27a54ca	1- Amor, 2- Ali, 3- Mohamed Salah, 4- Taïeb, 5- Nsib, les cinq enfants de Mohamed Ben Amor Ben Amara Hammami, 6- Nsib, 7- Mouldi, 8- Saïd, les trois derniers enfants de Amara Ben Mohamed Ben Nsib Hammami.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - La présente expropriation est urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2002-209 du 4 février 2002, fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 40 de la loi n° 95-109 du 25 décembre

1995, portant loi de finances pour l'année 1996 et l'article 25 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998,

Vu le décret n° 2001-401 du 6 février 2001, fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole,

Vu l'avis des ministres de l'industrie, du commerce et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. -Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à :

- l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique,

- l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux quantités d'énergie électrique consommées du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 31 janvier 2002, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux fonds communs de créances et aux sociétés de gestion desdits fonds.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et notamment ses articles 35, 43 et 45.

Arrête :

Article unique. - Est approuvé, le règlement du conseil du marché financier relatif aux fonds communs de créances et aux sociétés de gestion desdits fonds, annexé au présent arrêté.

Tunis, le 31 janvier 2002.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe à l'arrêté du ministre des finances portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux fonds communs de créances et aux sociétés de gestion desdits fonds

Le conseil du marché financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et notamment ses articles 35, 43 et 45.

Décide :

Règlement du conseil du marché financier relatif aux fonds communs de créances et aux sociétés de gestion desdits fonds

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

Les dispositions du présent règlement s'appliquent :

- aux fonds communs de créances ci-après dénommés FCC ;
- aux sociétés de gestion des FCC ;
- aux dépositaires des FCC ;
- aux intermédiaires en bourse et les personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations de contrôle comptable ou de montage juridique ou financier sur des titres ou produits financiers placés par appel public à l'épargne ;
- aux personnes chargées d'émettre une opinion sur les informations destinées au public ;

- à la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres ;
- aux investisseurs en valeurs mobilières et produits financiers ;
- aux personnes faisant appel public à l'épargne ;
- aux commissaires aux comptes ;
- aux distributeurs des titres du FCC.

TITRE I

Les sociétés de gestion des FCC

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 2 :

La société de gestion doit, en permanence, disposer de moyens adaptés à ses activités et conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'obligation de disposer de tels moyens signifie, notamment :

- la présence de collaborateurs compétents ;
- l'existence de moyens techniques suffisants ;
- une organisation interne adéquate.

Article 3 :

Les registres utilisés par la société de gestion peuvent l'être sur support informatique sous réserve des conditions suivantes :

- communiquer au Conseil du Marché Financier toutes les indications sur la nature du matériel et les programmes à utiliser, ses caractéristiques techniques ainsi que le lieu de son implantation ;
- s'engager à informer le Conseil du Marché Financier de toute modification des programmes qui ont été déposés.

CHAPITRE II

Les modalités d'agrément

Article 4 :

Le dossier d'agrément des sociétés de gestion des FCC comprend les documents suivants :

- 1- le projet des statuts de la société de gestion ;
- 2- un document de présentation de la société de gestion comprenant les informations suivantes :
 - capital social de la société de gestion ;
 - la répartition du capital social de la société de gestion ;
 - noms, prénoms, adresses, nationalités, dates et lieux de naissance et curriculum vitae des représentants légaux et mandataires sociaux de la société ainsi qu'un extrait récent du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire ;
 - l'identité et les qualités de chacun des actionnaires, personnes physiques ou morales, qui détiennent directement ou indirectement au moins 5% du capital ou des droits de vote ;

Lorsque des liens étroits existent entre la société et d'autres personnes physiques ou morales, le Conseil du Marché Financier n'accorde l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

Par "liens étroits", il faut entendre les cas prévus à l'article 10 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.

La société doit déclarer tout changement relatif aux personnes avec lesquelles elle a des liens étroits.

- la composition des organes sociaux délibérants et l'identité des membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance.

Les premiers responsables doivent répondre aux conditions suivantes :

- avoir leur résidence en Tunisie ;
- jouir de leurs droits civiques et politiques ;
- être apte physiquement et mentalement à accomplir leurs activités ;
- avoir une maîtrise ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle de 3 ans, au moins, dans le domaine financier ou avoir subi avec succès un test d'aptitude professionnelle organisé par un organisme choisi par le Conseil du Marché Financier et sous le contrôle de ce dernier.

Les curriculum vitae certifiés sur l'honneur de ces responsables sont joints au dossier.

- le dossier décrit le programme d'activité de la société de gestion, notamment son activité, ses ressources humaines, ses moyens matériels et modalités de conservation des données, l'adéquation des moyens de la société de gestion par rapport aux encours gérés et indication du montant des encours gérés ou susceptibles d'être gérés ainsi que le nombre de FCC correspondants ;

- présentation des moyens techniques de la société de gestion :

- indication du propriétaire du matériel ;
- préciser si le matériel est utilisé conjointement avec une autre société pour d'autres fonctions ;
- présentation des caractéristiques des logiciels de gestion utilisés.

- Les éléments de gestion et de contrôle de l'entreprise :

Le dossier comprend un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables de l'activité exercée.

Le dossier comprend une présentation des procédures de suivi et de contrôle de la gestion en adéquation avec l'activité exercée.

Le dossier indique le nom et le rattachement hiérarchique de la ou des personnes en charge des contrôles internes et décrit la périodicité et la nature des contrôles permanents et ponctuels du FCC.

Sont également précisées, les procédures de transmission de l'information aux dirigeants de la société et les procédures de réaction en cas de dysfonctionnement. Les documents attestant des diligences menées en matière de contrôle interne et, le cas échéant, des mesures prises à la suite de la constatation d'anomalies, sont conservés par l'établissement.

Article 5 :

Le Conseil du Marché Financier peut demander au requérant les éléments d'informations complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires. Ce délai est suspendu jusqu'à la réception, par le Conseil du Marché Financier, des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Article 6 :

Le capital social minimum d'une société de gestion de FCC doit être entièrement libéré en numéraire.

Article 7 :

Toute modification portant sur les éléments du dossier d'agrément initial tels que prévus à l'article 4 du présent règlement doit être portée à la connaissance du Conseil du Marché Financier.

Le Conseil du Marché Financier apprécie si ces modifications sont de nature à entraîner, le cas échéant, le retrait de l'agrément qui a été délivré ou si elles doivent faire l'objet d'une information auprès des porteurs de parts des FCC et en détermine le support.

Article 8 :

La société de gestion doit adresser au Conseil du Marché Financier, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, ses états financiers certifiés par le commissaire aux comptes, le rapport annuel de gestion, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes.

Article 9 :

La décision de cessation définitive d'activité de la société de gestion doit être notifiée au Conseil du Marché Financier. Ce dernier prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des actifs gérés.

Article 10 :

Lorsque le Conseil du Marché Financier décide de retirer l'agrément de la société de gestion de FCC, sa décision est motivée et notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Conseil du Marché Financier informe le public du retrait d'agrément par insertion dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément.

Le retrait de l'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des FCC dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.

En cas de retrait d'agrément, le ou les dépositaires des FCC dont la société de gestion a la charge, choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec le Conseil du Marché Financier, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d'assurer la continuité de la gestion de ces FCC.

CHAPITRE III

L'organisation des sociétés de gestion des FCC

Article 11 :

La société de gestion doit agir de façon indépendante. Elle doit présenter des garanties suffisantes en ce qui

concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour apprécier l'évolution des créances acquises par les fonds communs de créances qu'elle a en charge et mettre en oeuvre les garanties accordées aux fonds, si cela s'avère nécessaire.

La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose des moyens en personnel et en matériels appropriés.

Pour l'exercice de ses tâches, la société de gestion peut cependant recourir à la mise à disposition de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité.

La société de gestion peut, en outre, recourir à des prestations extérieures pour l'exécution de certaines de ses tâches, dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer, sous sa responsabilité, le contrôle de leur exécution.

Les dirigeants de la société de gestion doivent respecter les règles de déontologie professionnelles et de bonne conduite. Ils doivent veiller au respect de ces règles et à la faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

CHAPITRE IV

Les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion des FCC

Article 12 :

La société de gestion doit exercer ses fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

Elle doit garder secrètes les informations à caractère confidentiel, même après avoir cessé ses fonctions.

Article 13 :

La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des FCC gérés. A cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses actionnaires, au détriment des intérêts des porteurs de parts.

Article 14 :

La société de gestion doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des porteurs de parts.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.

Article 15 :

La société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêts doivent être strictement séparées.

Article 16 :

La société de gestion doit veiller à l'égalité de traitement entre les porteurs de parts d'une même catégorie.

Article 17 :

La société de gestion doit s'abstenir d'exploiter, directement ou indirectement, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui toute information privilégiée, comme elle doit veiller, au sein de sa structure, à éviter la circulation induue d'informations privilégiées qu'elle détient du fait de ses fonctions.

Article 18 :

Les conditions de rémunération de la société de gestion ne doivent pas comporter de modalités qui seraient en contradiction avec la primauté de l'intérêt des porteurs de parts.

Article 19 :

Le choix des créances s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs de parts.

Article 20 :

La société de gestion doit mettre en place les moyens et procédures permettant de contrôler ses activités. Le contrôle interne consiste, notamment à s'assurer du respect des règles de bonne conduite dans tous les aspects de la relation avec la clientèle.

Article 21 :

La rémunération de la société de gestion doit exclure toute gratification pouvant porter atteinte à l'indépendance de sa gestion.

Article 22 :

L'organisation de la société de gestion doit lui permettre d'exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif des porteurs de parts, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché.

Article 23 :

La société de gestion établit un règlement intérieur pour l'exercice de son activité. Ce règlement intérieur mentionne :

- le dispositif de contrôle des opérations mis en place par la société de gestion afin d'assurer la transparence ;
- les obligations qui s'imposent à ses employés afin d'éviter la circulation induue ou l'utilisation abusive d'informations confidentielles.

Article 24 :

Les frais et commissions perçus dans le cadre de la gestion doivent faire l'objet d'une information complète des porteurs de parts.

Article 25 :

La société de gestion doit assurer aux porteurs de parts toute l'information nécessaire sur la gestion effectuée.

Article 26 :

La société de gestion communique au Conseil du Marché Financier les publicités projetées avant leur diffusion, en présentant les maquettes et projets afférents dans les formes appropriées aux différents supports retenus.

Dans la mesure où cette publicité ne respecterait pas ce règlement, le Conseil du Marché Financier met la société en demeure d'interrompre cette publicité.

TITRE II
Les FCC
CHAPITRE I
La constitution du FCC

Article 27 :

Le dossier d'agrément du FCC déposé au Conseil du Marché Financier comprend les documents suivants :

- l'agrément de la société de gestion ;
- une fiche d'agrément (annexe n° 1) ; elle contient l'identification du FCC et de ses acteurs, les investisseurs concernés, les caractéristiques de la gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du FCC ;
- un projet de prospectus si les parts du fonds feront l'objet d'un placement public ou un projet de note d'information si les parts du fonds feront l'objet d'un placement privé. La note d'information doit comporter des informations relatives au FCC, aux parts émises ainsi qu'à la composition de son actif ;
- un projet du règlement intérieur du FCC ;
- la procédure retenue pour l'émission des parts du FCC ;
- une description des relations contractuelles entre les diverses parties à l'opération ;
- les modalités de commercialisation des parts du FCC ;
- des renseignements concernant la société de gestion ;
- des renseignements concernant l'établissement dépositaire ;
- une description des outils de gestion de la trésorerie du fonds ;
- une description des modalités de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion par le dépositaire ;
- le document de notation.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires. Ce délai est suspendu jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Article 28 :

En cas d'appel public à l'épargne, la société de gestion du FCC est tenue d'insérer au Journal officiel de la République Tunisienne la date de l'agrément, la date d'ouverture au public, la dénomination et le siège social de l'établissement où seront déposés le portefeuille et les fonds du FCC ainsi que la dénomination et le siège social de la société de gestion et du distributeur.

Article 29 :

L'appel public à l'épargne effectué par un FCC est subordonné à la notification de son agrément par le Conseil du Marché Financier et l'établissement d'un prospectus selon le modèle présenté à l'annexe n° 2 soumis au visa du Conseil du Marché Financier conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-117 et aux dispositions du règlement relatif à l'appel public à l'épargne.

Article 30 :

Le prospectus doit contenir la mention suivante :

« Le présent document contient des informations importantes et devra être lu avec soin avant de souscrire à tout investissement ».

Article 31 :

Le prospectus doit être mis à la disposition du public et remis préalablement à toute souscription, au siège du gestionnaire du FCC.

Les investisseurs peuvent en obtenir communication auprès de la société de gestion.

De plus, les investisseurs peuvent obtenir sans frais communication du règlement intérieur du FCC.

Article 32 :

Le prospectus comporte l'indication du nom et de la fonction des personnes qui en assurent la responsabilité.

Le prospectus contient les informations concernant la dénomination du FCC, sa société de gestion, son dépositaire, son commissaire aux comptes ainsi que ses caractéristiques financières et les modalités de son fonctionnement.

Le prospectus mentionne, de plus, les règles d'acquisition des créances et d'émission des parts, les mécanismes de couverture des risques supportés par les parts.

Les personnes qui assument la responsabilité du prospectus attestent, qu'à leur connaissance, les données figurant dans la note sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Le document de notation doit être annexé au prospectus.

Article 33 :

La diffusion et la publicité du prospectus se fait dans les mêmes conditions que celles prévues par le règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Les publicités relatives au placement doivent répondre aux exigences du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Article 34 :

Le dépositaire adresse l'attestation de dépôt correspondant aux souscriptions au Conseil du Marché Financier.

CHAPITRE II

L'émission des parts

Article 35 :

Dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification du visa du Conseil du Marché Financier et de l'agrément du fonds, il est procédé à la constitution du ou des syndicats de garantie, dont notification en est faite au Conseil du Marché Financier par la société de gestion dans ce même délai.

Le placement des parts du FCC auprès du public est effectué dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de constitution du ou des syndicats de garantie si l'émission est réservée exclusivement aux institutionnels et de deux mois dans les autres cas.

A la fin de la période de souscription, la société de gestion acquiert, pour le compte du fonds, les créances conformes aux critères prévus dans le prospectus .

La société de gestion doit adresser au Conseil du Marché Financier la notification de l'acquisition des créances ; le fonds est constitué à cette date d'acquisition.

Article 36 :

La société de gestion doit dans un délai de deux semaines à compter de la fin de la période de souscription, notifier au Conseil du Marché Financier le montant des souscriptions recueillies.

A l'issue de la période de souscription, la société de gestion sollicite, le cas échéant, auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, l'admission des parts du fonds commun de créances à la cote de la bourse.

Ces parts doivent être prises en charge par la STICODEVAM.

CHAPITRE III

Les documents publiés par la société de gestion

Article 37 :

I. Six semaines après la clôture de chaque premier semestre de l'exercice, la société de gestion publie au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, pour chacun des fonds qu'elle gère, sous le contrôle de leur dépositaire, un compte rendu d'activité semestriel qui contient les informations suivantes :

- a- l'inventaire de l'actif ;
- b- le pourcentage des parts détenues par les OPCVM ;
- c- le montant et le pourcentage de créances disposant d'une clause de remboursement anticipé ;
- d- l'évolution des taux de remboursements anticipés ;
- e- la durée de vie moyenne du portefeuille des créances détenues par le fonds ;
- f- le montant et le pourcentage des créances faisant l'objet de défauts de paiement ;
- g- la mise en jeu des garanties ;
- h- l'évolution des cours des parts cotés ;
- i- toute modification apportée au document de notation et aux éléments caractéristiques du prospectus.

Le commissaire aux comptes atteste de la sincérité des informations contenues dans le compte rendu d'activité semestriel.

II. Pour les fonds ne faisant pas l'objet de placement public, six semaines après la clôture du premier semestre de l'exercice, la société de gestion publie au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, pour chacun des fonds qu'elle gère, sous le contrôle de leur dépositaire et après vérification de leur commissaire aux comptes, les informations mentionnées aux a et e du I du présent article.

Article 38 :

I. Six semaines après la clôture de l'exercice la société de gestion publie au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, pour chacun des fonds qu'elle gère, sous le contrôle de leur dépositaire, un compte rendu d'activité annuel qui contient les informations suivantes :

- les états financiers annuels établis par la société de gestion avec l'indication de leur certification par le commissaire aux comptes ;

- un rapport de gestion comprenant, outre les informations mentionnées au I de l'article 37, ce qui suit :

- une analyse détaillée des résultats du fonds et des facteurs explicatifs de ce résultat ;
- la part des créances amorties par rapport à l'actif initial ;
- le montant et le pourcentage des frais et commissions de gestion appliqués au cours de l'exercice.

Le commissaire aux comptes atteste de la sincérité des informations contenues dans le compte rendu d'activité annuel.

II. Pour les fonds ne faisant pas l'objet de placement public, six semaines après la clôture de l'exercice, la société de gestion publie au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, pour chacun des fonds qu'elle gère, sous le contrôle de leur dépositaire, un compte rendu d'activité annuel qui contient les informations suivantes :

- les états financiers annuels établis par la société de gestion avec l'indication de leur certification par le commissaire aux comptes ;

- un rapport de gestion comprenant ,outre les informations mentionnées au a et e du I de l'article 37, ce qui suit :

- une analyse détaillée des résultats du fonds et des facteurs explicatifs de ces résultats ;
- la part des créances amorties par rapport à l'actif initial ;
- le montant et le pourcentage des frais et commissions de gestion appliqués au cours de l'exercice.

Le commissaire aux comptes atteste de la sincérité des informations contenues dans le compte rendu d'activité annuel.

Article 39 :

Les documents susvisés aux articles 37 et 38 doivent être transmis à tout porteur de parts qui en fait la demande. Ils doivent également être mis à disposition du public dans les locaux de la société de gestion et dans les établissements ayant recueilli des souscriptions.

Un exemplaire de ces documents est adressé au Conseil du Marché Financier.

CHAPITRE IV

Des changements dans la vie des FCC

Section 1 : Liquidation des FCC

Article 40 :

Le dossier d'agrément de la liquidation est déposé au Conseil du Marché Financier accompagné des documents suivants :

- fiche de liquidation (annexe n° 3) ;
- le ou les projets d'information aux porteurs de parts ;
- l'indication écrite du dépositaire qu'il a été informé de la liquidation ;
- une copie du procès-verbal du conseil d'administration de la société de gestion ;

- le rapport du commissaire aux comptes.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires. Ce délai est suspendu jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Article 41 :

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement intérieur du FCC.

Pendant la période de liquidation, le FCC demeure soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation.

Le FCC ne peut faire état de sa qualité qu'en précisant qu'il est en état de liquidation.

Article 42 :

Dès l'obtention de l'agrément relatif à la liquidation, le responsable du FCC en informe immédiatement ses porteurs de parts par courrier individuel et le public par la publication d'un communiqué dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe et dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

L'information doit obligatoirement mentionner la date d'entrée en vigueur.

Article 43 :

Lors de la liquidation d'un FCC, le liquidateur évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs de parts. Il est également transmis au Conseil du Marché Financier.

Article 44 :

Le liquidateur doit présenter au Conseil du Marché Financier, une fois tous les trois mois, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport circonstancié sur la liquidation.

Section 2 : Changement d'un des éléments du dossier d'agrément

Article 45 :

Toute modification portant sur l'un des éléments du dossier d'agrément initial de constitution d'un FCC doit être portée à la connaissance du Conseil du Marché Financier.

Le Conseil du Marché Financier apprécie si ces modifications sont de nature à entraîner, le cas échéant, le retrait de l'agrément qui a été délivré ou si elles doivent faire l'objet d'une information auprès des porteurs de parts et en détermine le support.

Article 46 :

Les modifications prévues à l'article précédent sont portées à la connaissance des porteurs de parts à l'initiative de la société de gestion par voie de presse dans un quotidien et par publication dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

TITRE III

Du dépositaire des FCC

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 47 :

Le dépositaire doit exercer ses fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

Il doit garder secrètes les informations à caractère confidentiel, même après avoir cessé ses fonctions.

Article 48 :

Les dirigeants de l'établissement dépositaire ne peuvent pas être dirigeants de la société de gestion du FCC dont ils assurent la fonction de dépôt.

Le dépositaire doit être organiquement et structurellement indépendant de la société de gestion du FCC dont il assure la fonction de dépôt.

Article 49 :

Les conditions d'exercice des missions du dépositaire du FCC sont définies par une convention entre le FCC et le dépositaire.

Cette convention fixe les attributions et les responsabilités mutuelles des parties, notamment en matière de conservation des avoirs en dépôt et de leur restitution et des obligations d'information incombant au dépositaire ainsi que le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion du FCC.

De même, le dépositaire doit présenter les garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Il doit prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations et doit agir de façon indépendante envers la société de gestion des FCC.

Article 50 :

Tout établissement exerçant la fonction de dépositaire de FCC désigne un responsable chargé de coordonner l'ensemble des différentes missions qui lui sont assignées.

Le responsable s'assure de la bonne exécution des prestations du dépositaire.

L'organisation des diligences du dépositaire en terme de moyens et de procédures est formalisée dans un document qui sera tenu à la disposition du Conseil du Marché Financier.

Article 51 :

Tout établissement souhaitant exercer les fonctions de dépositaire communique au Conseil du Marché Financier le nom et le curriculum vitae du responsable désigné par le dépositaire.

CHAPITRE II

Les fonctions exercées par le dépositaire

Article 52 :

L'établissement dépositaire d'un FCC est investi des fonctions suivantes :

- la conservation des actifs ;
- le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion du FCC ;

- l'intervention de façon particulière à certaines étapes de la vie du FCC.

Section 1 : La fonction de conservation des actifs

Article 53 :

La fonction de conservation des actifs ne peut être effectuée que par un seul dépositaire. Ce dernier doit ouvrir au nom du FCC un compte espèces et un compte titres.

Article 54 :

Le dépositaire a l'obligation de garde des actifs qui lui sont confiés par le FCC. Il doit apporter tous ses soins à la conservation des actifs du FCC.

Il vérifie la correspondance entre les avoirs conservés et les titres inscrits aux comptes des porteurs de parts.

Article 55 :

Le dépositaire a l'obligation de restituer les actifs qui lui sont confiés.

Article 56 :

Le dépositaire effectue, à la demande du FCC, le transfert à un autre dépositaire des avoirs en dépôt selon la réglementation en vigueur.

Article 57 :

Il est tenu d'informer le FCC des opérations relatives aux actifs conservés pour son compte.

Le dépositaire procède au dépouillement des opérations et à l'inscription en compte des titres et des espèces.

Article 58 :

Le dépositaire est tenu d'informer dans les meilleurs délais la société de gestion :

- de toutes les exécutions des opérations portant sur les actifs et espèces ;
- des événements affectant la vie des créances dans la mesure où il en a eu connaissance ;
- des éléments concernant la fiscalité des créances conservées.

Section 2 : Le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion du FCC

Article 59 :

Le dépositaire doit veiller à ce que la société de gestion du FCC lui fournisse toutes les informations lui permettant d'opérer les contrôles nécessaires.

De même, il lui revient de connaître et d'être en mesure d'apprécier les procédures et les systèmes informatiques utilisés par la société de gestion du FCC, dans le respect des règles de bonne conduite et d'indépendance des parties.

Article 60 :

Le dépositaire doit consulter autant de fois qu'il est nécessaire la comptabilité du FCC.

Article 61 :

Le dépositaire doit être en mesure d'apprécier à tout moment la cohérence des informations produites par le service comptable du FCC.

Article 62 :

Le dépositaire devra définir la nature de ses opérations de contrôle. Au minimum, les contrôles suivants devront être effectués :

- contrôle de l'inventaire de l'actif du FCC selon la périodicité fixée par la loi ;
- attestation de l'inventaire du FCC à la clôture de chaque exercice ;
- examen de l'organisation et des procédures comptables du FCC.

L'ensemble de ces diligences sera décrit dans un plan de contrôle annuel que le dépositaire doit établir et tenir à la disposition du Conseil du Marché Financier.

Article 63 :

Le dépositaire, en cas d'anomalies ou d'irrégularités relevées dans l'exercice de son contrôle, doit adresser à la société de gestion du FCC :

- une demande de régularisation ;
- une mise en demeure si la demande de régularisation reste sans réponse pendant une période de 10 jours de bourse.

Dans tous les cas, il devra en informer, le commissaire aux comptes et le Conseil du Marché Financier.

Section 3 : Le rôle du dépositaire dans la vie du FCC

Article 64 :

Lors de la création d'un FCC, le dépositaire doit :

- établir le règlement intérieur du FCC conjointement avec la société de gestion ;
- établir l'attestation de dépôt des fonds du FCC correspondants au montant initial de l'émission.

Article 65 :

Le dépositaire doit être informé par la société de gestion de tout changement relatif aux dirigeants, à l'organisation et aux règles figurant sur le prospectus ou le règlement intérieur du FCC.

Article 66 :

Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation et, en particulier, les modalités de répartition des actifs, sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement intérieur du FCC.

ANNEXE N° 1
FICHE D'AGREMENT FCC

1. IDENTIFICATION DU FCC ET DE SES ACTEURS:

1.1 FCC :

Dénomination du FCC :
Sigle du FCC :
Adresse :
montant initial de l'émission :

1.2 Dépositaire :

Identification :
Adresse :
Tel :
Fax :
Le dépositaire est :
☐ Banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit
☐ Personne morale inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre des Finances
Actionnaire(s) majoritaire(s) :

1.3 Société de gestion :

Identification :
Adresse :
Tel :
Fax :
Actionnaire(s) majoritaire(s) :

1.4 Distributeur(s) :

Identification :
Adresse :
Autres distributeurs (à préciser)

1.5 Commissariat aux comptes :

Identification :
Adresse :
Tel :
Fax :

2. CARACTERISTIQUES DE LA GESTION :

3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FCC :

3.1 Frais de gestion :

Quotité : ☐ HT ☐ TTC
Assiette :
Autres (à préciser) :
Périodicité de paiement :

3.2 Commission dépositaire :

Forfaitaire ☐ Montant :
En % ☐ Quotité : ☐ HT ☐ TTC
Assiette :
Autres (à préciser) :

3.3 Autres frais (à préciser) :

.....
.....
.....

Pièces jointes :

- ☐ l'agrément de la société de gestion ;
- ☐ un projet du règlement intérieur du FCC ;
- ☐ Fiches signalétiques des fondateurs
- ☐ la procédure retenue pour l'émission des parts du FCC ;
- ☐ une description des relations contractuelles entre les diverses parties à l'opération ;
- ☐ les modalités de commercialisation des parts ;
- ☐ des renseignements concernant la société de gestion ;
- ☐ Organigramme de la société de gestion
- ☐ Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein de la société de gestion ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés
- ☐ Structure du capital de la société de gestion
- ☐ Organigramme du dépositaire
- ☐ Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de dépositaire ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés
- ☐ Plan du contrôle du dépositaire
- ☐ Lettre d'acceptation du dépositaire
- ☐ Une description des outils de gestion de la trésorerie du fonds ;
- ☐ Une description des modalités de contrôle de la régularité de décision de la société de gestion par le dépositaire ;
- ☐ Le document de notation.

Nom du responsable de l'information :

Tél :

Fax :

Signature :

ANNEXE N° 2

MODELE DE PROSPECTUS DE FCC

Le présent prospectus doit obligatoirement être mis à la disposition du public préalablement à toute souscription.

1 – Présentation du FCC

- Dénomination du FCC ;
- Référence à la loi relative aux FCC ;
- Montant initial de l'émission ;
- Référence de l'agrément du FCC ;
- Date de constitution ;
- Publication au Journal Officiel de la République Tunisienne ;
- Promoteur du FCC (nom et adresse) ;
- Société de gestion ;
- Etablissement dépositaire ;
- Nom et qualité du chef de file du ou des syndicats de garantie ;
- Commissaire aux comptes ;
- Ouverture au public.

2 – Description des mécanismes généraux de la titrisation

- Rappel des principes généraux de la titrisation ;
- Mention que le FCC ne peut faire l'objet de démarchage ;
- Mention que les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de leurs parts par le fonds ;
- Mention que la société de gestion représente le FCC à l'égard des tiers et en toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
- Mention que la souscription des parts entraîne pleine adhésion au règlement intérieur du FCC et indication que ce règlement intérieur est à la disposition des porteurs de parts et des moyens de se le procurer sans frais ;
- Etendue de la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire vis à vis des porteurs de parts ;
- Tribunaux compétents en cas de litige.

3 – L'actif du FCC

3.1. Créances et débiteurs

- Informations sur les créances :
 - Ensemble des caractéristiques avec l'indication, notamment, de l'existence ou non d'un risque de remboursement anticipé et le cas échéant, le pourcentage de créances disposant d'une clause de remboursement anticipé ;
 - Montant nominal global et prix de cession des créances ;
 - Données historiques et statistiques.
- Informations sur les débiteurs :
 - Chiffres représentatifs si le ou les débiteurs sont des personnes morales ; dans ce cas préciser l'utilité pour ces personnes du financement ainsi obtenu ;
 - Présentation des sûretés éventuelles .

3.2. Modalités de recouvrement des créances

4 – Les parts

4.1. Caractéristiques des parts émises

- Description des différentes catégories de parts ;
- Le montant total de l'émission et le montant nominal de chacune des différentes catégories de parts ;
- Le montant nominal unitaire des parts ;
- Le taux nominal des parts ;
- Le taux actuariel à l'émission des parts (en indiquant, le cas échéant, le caractère prévisionnel de cette donnée) ;
- Le prix d'émission des parts ;
- La maturité et la durée de vie moyenne des parts, à l'émission ;
- La période de souscription ou la date ultime envisagée pour la clôture de la période de souscription ;
- Jouissance et date de règlement ;
- Prix de remboursement ;
- L'échéancier des flux financiers des parts, celui-ci ne pouvant être dans certains cas que prévisionnel. Dans ce dernier cas, le prospectus doit prévoir la périodicité et les modalités de mise à disposition d'échéanciers actualisés ;
- Les notes attribuées par l'agence de notation.

4.2. Marché secondaire

4.3. Evaluation des risques et mécanismes de couverture

- Les risques liés à la détention des parts de FCC, doivent être indiqués, notamment le risque d'amortissement accéléré des parts et les risques de crédit assumés par les porteurs de parts ;
- Description des mécanismes de couverture ;
- Niveau des garanties.

4.4. Fiscalité applicable aux porteurs de parts

5 – Organismes intervenant dans l'opération

Doivent être indiqués, le nom, la qualité et le rôle de chacun des intervenants. De plus, s'agissant des organismes intervenant à titre principal dans le fonctionnement du FCC, une présentation simplifiée de ces organismes doit être intégrée dans cette partie, comportant notamment une description de leurs activités et quelques chiffres représentatifs.

Les informations portant sur la société de gestion doivent être suivies de la formule suivante : « les porteurs de parts peuvent obtenir communication des comptes annuels de la société de gestion auprès de ».

6 – Fonctionnement du FCC

6.1. Principes de fonctionnement

- Eléments relatifs à la trésorerie : règles d'investissement des sommes momentanément disponibles ou en instance d'affectation ;
- Frais et commissions : description et montant global.

6.2. Principes comptables

- Principes comptables adaptés ;
- Durée de l'exercice comptable ;
- Date de clôture de l'exercice comptable.

6.3. Conditions de dissolution et liquidation du FCC

- Indication de la décision de faire ou non usage de la faculté de liquidation anticipée du FCC si le montant de l'actif résiduel est inférieur à 10% du montant initial de l'émission.
- Conditions d'affectation du boni de liquidation.

6.4. Régime des modifications touchant l'opération

Le prospectus doit indiquer :

- Que toute modification des éléments caractéristiques contenus dans le prospectus sera portée à la connaissance du public par un communiqué approuvé par le CMF.
- Que ces modifications sont opposables aux porteurs de parts, trois jours de bourse après avoir été portées à leur connaissance.

7 – Nature et périodicité de l'information relative aux FCC

Indication des modalités de publication des documents destinés à l'information du public par la société de gestion du FCC.

8 - Responsables du prospectus et responsables du contrôle des comptes

8.1 Nom et fonctions des personnes physiques qui assument la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci, avec mention dans ce cas des parties concernées.

En principe, ces personnes sont les présidents des conseils d'administration du dépositaire et du gestionnaire ou leurs directeurs généraux s'il sont investis d'un mandat de gestion.

8.2 Attestation des responsables cités au point 1.1 certifiant que, à leur connaissance et pour la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'information fausse ou trompeuse. La signature des personnes qui assument la responsabilité du prospectus sera précédée de la formule :

« A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité, elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le FCC ; elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ».

8.3 Nom, adresse du commissaire aux comptes

La signature du commissaire aux comptes est précédée de la mention du type de diligences effectuées. Cette mention est la suivante :

« Nous avons procédé à la vérification des informations financières et des données comptables figurant dans le présent prospectus en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées. »

Indication est donnée des autres renseignements qui figurent dans le prospectus et qui ont été vérifiés par les commissaires aux comptes.

Le cas échéant, les réserves faites par les commissaires aux comptes sont indiquées.

8.4 Politique d'information.

Nom et numéro de téléphone du responsable de l'information.

ANNEXE N° 3
FICHE DE LIQUIDATION FCC

Identification du FCC :

Dénomination du FCC :
Sigle du FCC :
Adresse :
Date d'agrément :
Date de constitution :
Date du visa du prospectus :
Date d'ouverture au public :
Registre de commerce :
Durée :

Motifs de la liquidation :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pièces jointes :

- ☐ Le ou les projets d'information des porteurs de parts
- ☐ L'indication écrite du dépositaire qu'il a été informé de la liquidation
- ☐ une copie du procès verbal du conseil d'administration de la société de gestion
- ☐ Le rapport du commissaire aux comptes.

Nom du responsable de l'information :

Tél :

Fax :

Signature :

Arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 4 février 2002, portant approbation des statuts de la mutuelle des agents de l'office des terres domaniales.

Les ministres des finances et des affaires sociales,

Vu le décret du 18 février 1954 sur les sociétés mutualistes et notamment ses articles 4 et 6,

Vu l'arrêté du 26 mai 1961 portant établissement des statuts type des sociétés mutualistes.

Arrêtent :

Article unique. - Les statuts de la mutuelle des agents de l'office des terres domaniales annexés au présent arrêté sont approuvés.

Tunis, le 4 février 2002.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-210 du 5 février 2002.

Monsieur Mohamed Ridha Miladi, analyste, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère de l'industrie.

Par décret n° 2002-211 du 5 février 2002.

Monsieur Afif Mabrouki, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'approvisionnement et de la distribution des produits finis à la direction générale de l'énergie au ministère de l'industrie.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

NOMINATION

Par décret n° 2002-212 du 4 février 2002.

Monsieur Hamadi Boulares, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

NOMINATION

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'équipement et de l'habitat du 4 février 2002.

Madame Zeineb Mizouni et Monsieur Abdelmajid Youssef sont nommés administrateurs représentant respectivement l'Etat et l'agence foncière d'habitation au conseil d'administration de la société nationale immobilière de Tunisie, et ce, en remplacement de Messieurs Mohamed Zbiba et Ridha Basli.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 2002-213 du 4 février 2002.

Monsieur Mohamed Aouini, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur général de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services au ministère du commerce.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2002-214 du 4 février 2002.

Il est accordé à Monsieur Hédi Ben Romdhane, président-directeur général du centre de promotion des exportations, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2002.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-215 du 4 février 2002.

Le Dr. Ben Emna Rafiâa épouse Nouira, professeur hospitalo-universitaire en médecine à la faculté de médecine de Sousse, est nommée directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sousse, pour une période de trois ans.

Par décret n° 2002-216 du 5 février 2002.

Monsieur Mongi Barouni, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital régional de Bizerte).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-217 du 5 février 2002.

Monsieur Kamel Bouabidi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital régional de Kébili).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-218 du 5 février 2002.

Monsieur Salah Amri, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital de circonscription de Sbiba).

Par décret n° 2002-219 du 5 février 2002.

Monsieur Salem Bousselmi, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de la maintenance à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Par décret n° 2002-220 du 4 février 2002.

Le Dr Jegham Mohamed Hédi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service d'anesthésie réanimation).

Par décret n° 2002-221 du 4 février 2002.

Le Dr Zouari Omar, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut Mohamed Taieb Kassab d'orthopédie de Kassar Saïd (service d'orthopédie enfants).

Par décret n° 2002-222 du 5 février 2002.

Le Dr. Hadouej Jalel, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Kairouan (service d'hémodialyse).

Par décret n° 2002-223 du 5 février 2002.

Le Dr. Hamila Bouraoui, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional 7 novembre de M'Saken (service de consultations externes et urgences).

Par décret n° 2002-224 du 5 février 2002.

Madame Ben Hamza Hédia, pharmacien principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalier au groupement de santé de base de Ben Arous (service de la pharmacie).

Par décret n° 2002-225 du 5 février 2002.

Madame Boujlel Yasmine épouse Helali, pharmacien de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Metlaoui (service de la pharmacie).

Par décret n° 2002-226 du 5 février 2002.

Le Dr. Haddad Mohamed Salah, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène de santé et de l'enseignement à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2002-227 du 5 février 2002.

Madame Hend El Ouafi, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des projets sociaux à la direction des ressources humaines à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Par décret n° 2002-228 du 4 février 2002.

Monsieur Cherni Noureddine, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est nommé inspecteur général de la santé publique.

Par décret n° 2002-229 du 4 février 2002.

Monsieur Khaled Mohamed Khiareddine, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est nommé inspecteur général de la santé publique.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 4 février 2002.

Monsieur Ridha Gharbi est nommé membre représentant les usagers au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis en remplacement de Monsieur Mohamed Gharbi.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 4 février 2002.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiz de Tunis :

- Docteur Mohamed Khaled Rahal : président du comité médical.

- Docteur Faouzi Ben Sliman : médecin chef de service.

- Docteur Fethi Guemira : médecin chef de service.

- Docteur Ahmed Elmay : médecin chef de service.

- Docteur Farouk Elbana : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'institut.

- Docteur Tarek Ben Dhiab : représentant des médecins assistants hospitalo - universitaires exerçant au sein de l'institut.

- Madame Nefissa Idane : représentante du corps paramédical exerçant au sein de l'institut.